

COPIA PUBLICA DE TRABAJO - TRANSCRIPCION VERIFICADA

DP 332/2014 - Auto de 31 de mayo de 2016 Juzgado de Instruccion n. 3 de Arrecife (antiguo Mixto n. 8)

Esta derivada publica reproduce el contenido material del Auto controlado a partir del PDF judicial nativo conservado fuera del repositorio publico. No reproduce metadatos de correo. Debe leerse junto con el facsimil/nativo controlado y con la pagina de contexto del procedimiento.

Procedimiento	Diligencias previas 0000332/2014
NIG	3500443220140001497
IUP	AI2014000474
Fecha del Auto	31 mayo 2016
Juez	Pino Esther Hormiga Franco
SHA-256 nativo controlado	2effd2f225797e013939a36d2cee255755873790c023aba3ec53f5deabc4473c

Intervencion / cabecera del documento

Denunciado: Gil Marer.

Denunciado: Patricia Isabel Dominguez Montelongo.

Denunciante: Borja Rodriguez-Batllo Laffitte.

Denunciante: ROQUE PRIETO SL.

Procurador: Manuela Maria Dolores Cabrera De La Cruz (figura dos veces en la cabecera).

Nombre adicional en la cabecera: Jose Ramos Saavedra. La capacidad exacta debe leerse contra la disposicion visual de la fuente nativa y no inferirse solo por orden de extraccion.

AUTO

En Arrecife, a 31 de mayo de 2016.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las presentes diligencias se registraron en este organo judicial con fecha 31 de enero de 2014, acordandose por resolucion de fecha 13 de junio de 2014 su incoacion en virtud de DENUNCIA formulada por la presunta comision de un delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, ALZAMIENTO DE BIENES, habiendose acordado la practica de las diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en el hayan participado y el organo competente para el enjuiciamiento.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en tiempo y forma ha emitido informe con fecha 25 de mayo de 2016, indicando que en la presente instruccion concurren las circunstancias previstas en el articulo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitando que se declare compleja la instruccion, fijando un nuevo plazo maximo o prorroga para la instruccion de 18 meses.

TERCERO.- De la solicitud presentada, se ha conferido traslado a las demas partes para alegaciones, la representacion de la denunciante se adhirió a lo interesado por el Ministerio Fiscal en su escrito de fecha de 24 de mayo de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conforme a lo prevenido en el art. 324 de la L.E.Criminal, modificado por Ley 41/2015 para la agilizacion de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantias procesales, las diligencias de instruccion se practicarán durante el plazo maximo de seis meses desde la fecha del auto de incoacion del sumario o de las diligencias previas. Como excepcion a este plazo general, la norma citada dispone que antes de la expiracion de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podra declarar la instruccion compleja cuando por circunstancias sobrevenidas a la investigacion, esta no pudiera razonablemente completarse en el plazo indicado o concurren de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el

expresado artículo. En el apartado 4 del precitado artículo, se preve que excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en aplicacion del artículo 324 de la Ley Procesal Penal, o en su caso de las prorrogas que hubieran sido acordadas, a instancia del Ministerio Fiscal o de alguna de las partes personadas pueda el instructor de la causa establecer una prorroga, fijando un nuevo plazo maximo para la finalizacion de la instruccion.

SEGUNDO.- En el presente procedimiento no concurren ninguna de las circunstancias previstas en el apartado segundo del artículo 324 para declarar compleja la causa, pero de lo actuado en la causa, estima la instructora que concurren motivos para acceder a declarar con caracter excepcional la prorroga del plazo previsto para esta instruccion, al no haber concluido el conjunto de diligencias de investigacion acordadas para el esclarecimiento de los hechos y determinacion de los responsables, fijando con tal fin como nuevo plazo maximo el que se indica en la parte dispositiva de la presente resolucion. En este procedimiento concurre la causa prevista en el artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, encontrandose pendientes de ser practicadas diligencias de instruccion de las que puedan derivarse la practica de otras sucesivas, tratandose asi de circunstancias sobrevenidas a la investigacion por la que razonablemente no podra concluirse en el plazo fijado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PARTE DISPOSITIVA

SE FIJA CON CARACTER EXCEPCIONAL LA PRORROGA DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA INSTRUCCION DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS fijando en atencion a la complejidad de las mismas para proseguir la instruccion de la presente causa un plazo de DOCE meses que se considera preciso para culminar la practica de las diligencias de instruccion acordadas en la causa, prorroga que se computara desde el dia final del termino inicial conferido por el artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El plazo fijado quedaria interrumpido, en caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duracion del mismo, o en caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa.

Notifiquese esta resolucion al Ministerio Fiscal y demas partes personadas.

MODO DE IMPUGNACION: RECURSO DE REFORMA en tres días y/o RECURSO DE APELACION en el plazo de cinco días, conforme a lo prevenido en ambos casos en el art. 766 de la L.E.Criminal.

Asi lo dispone, manda y firma Dna. PINO ESTHER HORMIGA FRANCO, JUEZ del Juzgado de Instruccion n. 3 (antiguo mixto n. 8), de Arrecife; doy fe.

Limite: esta transcripcion prueba el contenido del Auto y sus recitaciones. No prueba por si sola la verdad de las imputaciones originarias, la identidad del abogado que asistio a las declaraciones de abril de 2015, la ausencia efectiva del Fiscal/AC en esas declaraciones, coordinacion entre actores ni responsabilidad penal.